



COURS DE DROIT ADMINISTRATIF : LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

INTRODUCTION

Le contentieux administratif désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent le règlement juridictionnel des litiges opposant les administrés à l'administration, ou les personnes publiques entre elles. Il constitue la garantie technique et l'aboutissement naturel de l'État de droit, car la soumission de l'administration au principe de légalité demeurerait illusoire sans l'existence d'un juge indépendant doté du pouvoir de censurer les actes de la puissance publique et de réparer les préjudices qu'elle cause. Historiquement, le contentieux administratif s'est structuré autour du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les lois de la Révolution française et le célèbre décret du 16 fructidor an III, interdisant aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration. Cette spécificité a donné naissance à une juridiction administrative autonome, détachée de l'ordre judiciaire, dont l'indépendance a été consacrée au rang de principe constitutionnel. L'intérêt juridique de ce cours réside dans l'étude des règles de procédure de droit public, caractérisées par leur nature essentiellement inquisitoriale, écrite et secrète, ainsi que dans la typologie des recours offerts aux justiciables. Sur le plan normatif, la matière est régie par les dispositions constitutionnelles fixant le statut des magistrats, ainsi que par les codes de procédure administrative nationaux, à l'instar de la législation sénégalaise organisant la Cour suprême et les Tribunaux administratifs. Les enjeux contemporains du contentieux administratif portent sur le droit à un procès équitable, l'efficacité des procédures d'urgence, l'exécution effective des décisions de justice par les autorités publiques et la modernisation de la justice numérique. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule de la sorte : comment l'ordonnancement juridique structure-t-il les voies de recours et la procédure contentieuse pour assurer une protection juridictionnelle effective des administrés tout en préservant les prérogatives fonctionnelles indispensables à l'action de l'administration ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps l'organisation de la juridiction administrative et les critères de répartition des compétences, d'étudier dans un deuxième temps la typologie des recours juridictionnels et les conditions de leur recevabilité, et d'examiner enfin le déroulement de l'instance et la portée des pouvoirs du juge administratif.

I. L'organisation de la juridiction administrative et la répartition des compétences

L'existence d'un dualisme juridictionnel impose une structuration claire des tribunaux administratifs et la mise en œuvre de critères précis pour déterminer la compétence du juge de droit public.

A. L'architecture institutionnelle : de la dualité d'ordres à la spécialisation juridictionnelle

L'architecture de l'ordre administratif varie selon les choix constitutionnels des États de tradition de droit continental. Dans le modèle classique de dualité d'ordres, la structure est pyramidale, comprenant des Tribunaux administratifs comme juridictions de premier ressort, des Cours administratives d'appel, et le Conseil d'État au sommet de la pyramide, régulateur suprême de la jurisprudence. Dans plusieurs États d'Afrique francophone et notamment au Sénégal, l'organisation a évolué vers une rationalisation institutionnelle : le contrôle de la légalité administrative a été confié à une haute juridiction unifiée, la Cour suprême, qui abrite en son sein

une Chambre administrative spécialisée faisant office de juge de cassation et de premier ressort pour certains actes de portée nationale. Au niveau local, des tribunaux de grande instance ou des tribunaux administratifs spécialisés complètent le maillage juridictionnel. Quel que soit le modèle retenu, la Constitution garantit l'indépendance de ces magistrats et l'inamovibilité des juges du siège, conditions indispensables pour qu'ils puissent arbitrer les litiges impliquant l'État sans subir de pressions politiques ou hiérarchiques.

B. Les critères jurisprudentiels et textuels de répartition des compétences

La délimitation des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire repose sur des critères fondamentaux développés par la jurisprudence. Le critère de base, issu de l'arrêt *Blanco* de 1873, lie la compétence du juge administratif à la présence d'une personne publique gérant un service public et mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. Si le litige concerne un service public à caractère administratif (SPA) ou un acte unilatéral pris par une autorité publique, le juge administratif est exclusivement compétent. À l'inverse, l'administration est soumise au juge judiciaire lorsque son activité s'exerce dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée, comme c'est le cas pour la gestion de son domaine privé ou pour les relations contractuelles d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) avec ses usagers. La jurisprudence a également dégagé des théories d'exception confiant au juge judiciaire la protection exclusive des droits individuels face à l'administration : la théorie de la voie de fait, qui désigne une mesure administrative manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration et portant une atteinte grave à la liberté individuelle ou au droit de propriété, et la théorie de l'emprise irrégulière, relative à une dépossession immobilière définitive commise en violation des règles légales.

II. La typologie des recours contentieux et les conditions de leur recevabilité

L'accès au juge administratif est conditionné par la qualification du recours introduit par le requérant et par le respect scrupuleux de conditions de forme et de délai.

A. La classification des recours : excès de pouvoir et plein contentieux

La doctrine administrative, sous l'impulsion d'Édouard Laferrière, ordonne les recours juridictionnels en quatre branches distinctes, dont deux occupent une place prépondérante dans la pratique quotidienne des prétoires. La première est le recours pour excès de pouvoir (REP), qualifié de procès fait à un acte. C'est un recours objectif par lequel le requérant demande au juge d'annuler rétroactivement un acte administratif unilatéral qu'il estime contraire à la légalité. Le juge de l'excès de pouvoir n'a qu'une alternative : maintenir l'acte ou l'annuler. La deuxième grande branche est le recours de pleine juridiction, ou plein contentieux, qualifié de procès fait à une personne. Dans ce cadre, les pouvoirs du juge sont beaucoup plus étendus : il ne se borne pas à annuler un acte, il peut condamner l'administration à verser des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice (contentieux de la responsabilité), réformer les clauses d'un contrat administratif, ou modifier le résultat d'une élection politique (contentieux électoral). Les deux autres branches, plus marginales, concernent le contentieux de l'interprétation et de la légalité, où le juge déchiffre le sens d'un texte obscur, et le contentieux de la répression, lié aux contraventions de grande voirie pour la protection du domaine public.

B. Les conditions de recevabilité : capacité, intérêt à agir et délais de recours

Pour que le juge administratif examine le bien-fondé des arguments d'un requérant, la requête doit franchir l'obstacle des conditions de recevabilité, que le juge vérifie d'office en tant

qu'éléments d'ordre public. En premier lieu, le requérant doit posséder la capacité juridique d'ester en justice et justifier d'un intérêt à agir personnel, direct et certain. Dans le recours pour excès de pouvoir, l'intérêt à agir est interprété de manière très libérale par le juge : la qualité de contribuable local, d'usager d'un service public ou d'habitant d'une commune suffit pour contester un acte de l'autorité locale affectant la collectivité. En second lieu, la requête doit respecter un délai de recours contentieux strict, généralement fixé à deux mois à compter de la publication de l'acte réglementaire ou de la notification de la décision individuelle. Ce délai court également à la suite d'un refus implicite de l'administration, né du silence gardé pendant un délai textuel (souvent deux mois) après la réception d'une demande de l'administré. L'expiration de ce délai forclôt toute action en justice, conférant à l'acte administratif un caractère définitif et inattaquable, au nom du principe de sécurité juridique.

III. Le déroulement de l'instance et la portée des pouvoirs du juge administratif

La procédure devant le tribunal administratif obéit à des principes spécifiques qui la distinguent nettement de la procédure civile ou pénale ordinaire.

A. Les caractères de la procédure administrative et le mécanisme des référés

La procédure de droit administratif est par principe écrite, inquisitoriale et secrète. Le caractère écrit impose que tous les arguments, mémoires et pièces justificatives soient formalisés par écrit, les plaidoiries orales lors de l'audience publique ayant un rôle secondaire de confirmation. Le caractère inquisitorial confère au juge un rôle actif dans la direction du procès : c'est le juge qui ordonne les mesures d'instruction, exige de l'administration la production des dossiers administratifs confidentiels et fixe les délais de réplique, rétablissant ainsi l'équilibre des forces entre le citoyen isolé et la puissance publique. Parce que le recours juridictionnel n'est pas suspensif d'exécution en vertu du privilège du préalable, le droit positif a organisé des procédures d'urgence appelées référés administratifs. Le référé-suspension permet au juge d'ordonner en urgence la suspension provisoire des effets d'un acte administratif si le requérant démontre qu'il y a urgence et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Le référé-liberté, plus protecteur encore, permet au juge de prononcer toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans un délai de quarante-huit heures.

B. Les cas d'ouverture de l'excès de pouvoir et la portée des décisions de justice

Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le juge constitutionnel ou administratif examine la légalité de l'acte à travers quatre cas d'ouverture classiques classés en deux catégories. La légalité externe regroupe le vice d'incompétence (l'auteur de l'acte n'avait pas le pouvoir juridique de le signer) et le vice de forme ou de procédure (omission d'une formalité substantielle ou d'une consultation obligatoire). La légalité interne comprend le vice de violation de la loi (erreur de droit dans l'interprétation des textes ou erreur de fait dans la qualification juridique des circonstances) et le détournement de pouvoir (l'administration a utilisé ses compétences dans un but étranger à l'intérêt général ou à la finalité du texte). Si l'un de ces vices est caractérisé, le juge prononce l'annulation de l'acte. Cette décision est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée *erga omnes*, ce qui signifie que l'acte est réputé n'avoir jamais existé et disparaît rétroactivement pour tout le monde. L'administration a l'obligation juridique stricte d'exécuter le jugement en prenant les mesures positives nécessaires pour rétablir la situation antérieure, le juge disposant de pouvoirs modernes d'injonction et d'astreinte financière par jour de retard pour briser les résistances bureaucratiques.

CONCLUSION

Le contentieux administratif constitue la clé de voûte de l'État de droit public, transformant les proclamations théoriques de légalité en réalités concrètes et contraignantes pour la puissance publique. À travers l'évolution de sa jurisprudence, le juge administratif a su bâtir un équilibre remarquable, offrant aux administrés des voies de recours efficaces tout en évitant de paralyser l'action administrative nécessaire à la satisfaction de l'intérêt général. Les mutations technologiques contemporaines, telles que l'introduction de la téléprocédure et la dématérialisation des requêtes, contribuent à rapprocher la justice des justiciables et à réduire les délais de jugement. Néanmoins, l'effectivité de cette justice repose en dernier ressort sur le respect absolu que l'exécutif accorde aux décisions juridictionnelles. Le renforcement des sanctions contre le refus d'exécution des décisions de justice demeure, en Afrique comme dans l'ensemble des démocraties modernes, le chantier prioritaire pour asseoir définitivement la crédibilité de l'institution judiciaire face à l'appareil d'État.